

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2059/2535

บริษัทสยามนิสสันดีเซล เซลส์ จำกัด โจทก์
นางเจียง กิ่งเซ่ง กับพวก จำเลย
นายธนุ สุขบำเพ็ญ ทนายจำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 110)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ชำระเงิน 150,000 บาทแก่โจทก์พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 103,102)

ชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับแต่จำเลยที่ 1 ไม่หาหลัก
ประกันมาวางภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 87,90)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควร ที่จะให้ทุเลาการบังคับไว้
ระหว่างฎีกา จึงให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิจารณาแล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควร ที่จะให้ทุเลาการบังคับไว้
ระหว่างฎีกา จึงให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>